BÀI 7:

PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Giảng viên: Ths. Ngô Thuỳ Dung
Email: dung.ngo@ut.edu.vn

NỘI DUNG CHÍNH

7.1 • Khái niệm, đặc điểm

7.2 • Các hành vi tham nhũng

7.3 • Tình hình tham nhũng hiện nay qua các chỉ số

7.4 • Nguyên nhân, tác hại và biện pháp phòng, chống tham nhũng

7.1 KHÁI NIỆM

Tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi.

(Khoản 1 - Điều 3 - Luật Phòng, chống tham nhũng – năm 2018)

Trong các hành vi sau, hành vi nào là tham nhũng?

1.Người vượt đèn đỏ đưa tiền cho cảnh sát giao thông để được bỏ qua hành vi vi phạm.

2.Cảnh sát giao thông nhận tiền để bỏ qua hành vi vi phạm.

3.Giảng viên nhận quà biếu của sinh viên;

4.Viên chức ở chi cục hải quan gây khó khăn cho doanh nghiệp làm thủ tục hải quan, nhận tiền bồi dưỡng của các doanh nghiệp để giải quyết thủ tục hải quan;

5.A trộm cắp tài sản của công ty nơi mình làm việc;

7.1 Đặc điểm của hành vi tham nhũng

1. Tham nhũng là hành vi của người ***có chức vụ, quyền hạn***
2. Người có chức vụ, quyền hạn đã ***lợi dụng chức vụ, quyền hạn*** để thực hiện hành vi trái pháp luật
3. Động cơ, mục đích của người có hành vi tham nhũng là ***vụ lợi***

7.1 Đặc điểm của hành vi tham nhũng

Thứ nhất: Tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn

- Cán bộ, công chức, viên chức;
- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, công nhân công an trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân;
- Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
- Người giữ chức danh, chức vụ quản lý trong doanh nghiệp, tổ chức;
- Những người khác được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ và có quyền hạn trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó.

7.1 Đặc điểm của hành vi tham nhũng

Chức vụ quyền hạn chủ thể của hành vi tham nhũng có được: do bổ nhiệm, do bầu cử, do tuyển dụng, do hợp đồng hoặc do một hình thức khác, có hưởng lương hoặc không hưởng lương, được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ nhất định và có quyền hạn nhất định trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó.

7.1 Đặc điểm của hành vi tham nhũng

Thứ hai: Người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện hành vi trái pháp luật

Người có hành vi tham nhũng sử dụng chức vụ, quyền hạn của mình như một phương tiện để thực hiện hành vi trái pháp luật. Nếu không có chức vụ, quyền hạn đó họ sẽ không thể thực hiện hoặc khó có thể thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

7.1 Đặc điểm của hành vi tham nhũng

Thứ ba: Động cơ, mục đích của người có hành vi tham nhũng là *vì vụ lợi*

Người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình làm trái pháp luật nhằm đạt được ***lợi ích vật chất*** hoặc ***lợi ích phi vật chất*** không chính đáng.

Trong các hành vi sau, hành vi nào là tham nhũng?

1.Người vượt đèn đỏ đưa tiền cho cảnh sát giao thông để được bỏ qua hành vi vi phạm.

2.Cảnh sát giao thông nhận tiền để bỏ qua hành vi vi phạm.

3.Giảng viên nhận quà biếu của sinh viên;

4.Viên chức ở chi cục hải quan gây khó khăn cho doanh nghiệp làm thủ tục hải quan, nhận tiền bồi dưỡng của các doanh nghiệp để giải quyết thủ tục hải quan;

5.A trộm cắp tài sản của công ty nơi mình làm việc;

7.2 Các hành vi tham nhũng

(Luật Phòng, chống tham nhũng và Bộ luật Hình sự)

CÁC HÀNH VI THAM NHŨNG

Tham nhũng trong khu vực Nhà nước

Tham nhũng trong khu vực ngoài Nhà nước

12 HÀNH VI THAM NHŨNG TRONG KHU VỰC NHÀ NƯỚC

(Điều 2 - Luật Phòng, chống tham nhũng)

Tham nhũng trong khu vực Nhà nước

1. Tham ô tài sản.
2. Nhận hối lộ.
3. Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
4. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi.
5. Lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi.
6. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi.
7. Giả mạo trong công tác vì vụ lợi.

Tham nhũng trong khu vực Nhà nước

8. Đưa hối lộ, môi giới hối lộ được thực hiện bởi người có chức vụ, quyền hạn để giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc địa phương vì vụ lợi.

9. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản của Nhà nước vì vụ lợi.

10. Những nhiễu vì vụ lợi.

11. Không thực hiện nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi.

12. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật vì vụ lợi; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án vì vụ lợi.

03 HÀNH VI THAM NHŨNG TRONG KHU VỰC NGOÀI NHÀ NƯỚC

(Điều 2 - Luật Phòng, chống tham nhũng)

Tham nhũng trong khu vực ngoài Nhà nước

1. Tham ô tài sản.
2. Nhận hối lộ.
3. Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của doanh nghiệp, tổ chức mình vì vụ lợi.

7 TỘI PHẠM THAM NHŨNG

(Điều 353 - 359 Bộ luật Hình sự)

CÁC TỘI PHẠM THAM NHŨNG

Điều 353. Tội tham ô tài sản;
Điều 354. Tội nhận hối lộ;
Điều 355. Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản;
Điều 356. Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ;
Điều 357. Tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ
Điều 358. Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi;
Điều 359. Tội giả mạo trong công tác

TÌNH HÌNH
THAM NHŨNG Ở VIỆT NAM
HIỆN NAY QUA CÁC CHỈ SỐ

CÁC CHỈ SỐ VỀ THAM NHŨNG

PAPI

- https://papi.org.vn/

CPI

- https://towardstransparency.org/

PAPI

Papi là **Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công** cấp tỉnh ở Việt Nam.

PAPI

Chỉ số PAPI đo lường và so sánh trải nghiệm, cảm nhận của người dân về hiệu quả và chất lượng thực thi chính sách, cung cấp dịch vụ công của chính quyền địa phương ở 63 tỉnh/thành phố tại Việt Nam nhằm thúc đẩy xây dựng quản trị hiệu quả và chủ động đáp ứng nhu cầu của người dân.

CPI

CPI là chỉ số cảm nhận tham nhũng trong khu vực công của các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới do Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI) công bố.

Dựa trên ý kiến đánh giá của các chuyên gia và doanh nhân về tham nhũng trong khu vực công.

THẢO LUẬN

Theo bạn: Nguyên nhân, tác hại của tham nhũng là gì? Hãy đưa ra các biện pháp phòng chống tham nhũng cần triển khai trong thời điểm hiện nay.

Chú ý: SV viết bài và nộp trên hệ thống đào tạo trực tuyến – TH10

BÀI THU HOẠCH PCTN

Họ và tên:……
MSSV:……Lớp:……
Buổi học: Thứ……., tiết……

1. Trình bày đặc điểm để nhận diện hành vi tham nhũng.

2. Hãy phân tích những nguyên nhân và giải pháp phòng chống tham nhũng.